

מסורת הש"ס

^(א) לעיל מו., ט) לעיל כח.;
^(א) [לקמן נג.], ד) לקמן דף נו., ט) [לקמן נג.], ו) [טס.], ו) [שמות כא.], ח) [ד"ה טס.],

»

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה נפל לפניו וד"ה חייב הדי"א:
^(ב) תוס' ד"ה כיון וכו' זנכסי חבירו גמז קנה כל שאילו זנכסי הגר לא קנה זנכסי חבירו גמז לא קנה:

»

הגהות הגר"א

^[א] נב' זכדי שזידיעות.
י"ב גי' הרעז"ס שידע וי"ה גי' הרא"ש טעור:

»

רבינו חננאל

כיון שזמר לו דלוי משכוכית וכולי, וכן המוכר עדר לחבירו ומסר לו משכוכית והיא המהלכת בראש העדר שתולין לה זוג בצוארה והצאן נמשכות אחריה, כיון שהחזיק במשכוכית ומשך שאר העדר קנה הצאן במשיכה, כמאן דאמי' ליה לך משוך וקני. מאי משכוכית [חבא תרגיטון כרכושחא. פי' כבש גדול שתלוי זוג בצאורו והולך בראש העדר. ר' יעקב אמי עיזא דאזלא ברישא. פי' המהלכת בראש העדר שתולין לה זוג בצוארה והצאן נמשכין אחריה. כיון שהחזיק במשכוכית ומשך שאר העדר קנה הצאן במשיכה. כדדרוש ההוא גלילאה עליה דרב חיסדא, פי' כדאמרינן בכמה מקומות אוקי אמורא עליה דרשב. כדריגז רעיא על גנייה עביד להו גנידא מיתא ברישא. פי' כשיכנס הדועה על הצאן משים המושך שלהם סומא כדי שישליכם בפחתים ויוליכם במקום שאין מרעה דאלמא בטר מושך אזלי. כדריגז רעיא על עניה עביד גנידא מיתא. פי' משל הוא לענין פרנס לפי הדור, כלו' מסמא את המנהיג להטעות הצאן אחריו. וגם אל שפטיהם, תרגזי' ואף [אל] מנגידהון. פרי"ח זצ"ל, והני שמועות הילכתא נינהו כולהו. וראשון עד אימת מיפטר אמר רב בכדי שידע ושמואל אמר בכדי שיודיעוהו ורבי יוחנן אמר בכדי שיודיעוהו וישכור פועלים ויכרות ארזים ויכנסו. פרי"ח זצ"ל הילכתא כרבי יוחנן.

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

משכוכית. לקמיה מפרש דבר המושך כל העדר אחריו: ה"ד אי **זמשיכה**. שהכיסה במקל ורצתה לפניו שכן דרך זהמה דקה: ליקני **זמשיכה**. למה לי מסירת משכוכית: אי **זמסירה**. קני להו שהיה רה"ר או חצר שאינה של שניהן שאין משיכה קונה שם דאין משיכה אלא בזמטא או בחצר של שניהן

זהמוכר את הספינה זבזא בתרא

(דף עו.): **קרקשפא** גרסינן. זוג

שמקרקש זה לפני העדר והולך כולו אחריו: **עיזא דאזלא זריש עדרא**. יש לזעל העדר עז חריף ודךר העזים להלך זראש והעדר הולך אחריהם: **עזיז לנגדא סמוא**.

לעז המושכת מנחק עיניה ונכשלת ונופלת צבורות והעדר אחריה כך כשהמקום נפרע משוגאי ישראל ממנה להן פרנסים שאינן מהוגנין: **זמתי' כספו הראשון**. כשנשתמש זו: **וצא השני**. להשתמש זו: **ומאלו מגולה**. כגון שהתלע ונשבר הכסוי: **השני חייב**. והראשון פטור וגממרא

מפרש עד ממי ראשון פטור. אצל לא כסהו ראשון וצא שני ומאלו מגולה ולא כסהו שניהן חייבין ודקמני השני חייב הא אוקימנא [נא:] שהניחו ראשון לשני משתמש וסמך עליו שיכנסו: **כספו זכאוי**. ועצר עליו השור או חמור ונפל ומת: **פטור**. ובגמרא פריך הואיל וכראוי הוא היכי נפל: **נפל לפניו מקול הכרייה**. צור כרייה ונכנס כורה שכיר לתוכו להרחיז או להעמיק ושור הולך על שפת הבור ושמע קול הפטיש ונצעת ונפל על פניו צבור ^(א): **חייב**. זעל הבור. ואפילו שור שהוא פקח דלמר לקמן (דף נד.): זממיתא זעעל הבור פטור דאיצעי עיניו ומיזל הכא חייב שקול הכרייה ציעתמו. ובגמרא^א פריך מימא כורה גרס ליה. ל"א לפניו מקול הכרייה זעל הבור חייב דלע"ג. דאיכא למימר כורה גרס ליה וכורה גרמא זעלמא הוא דעבד דקי"ל ז'המצעית את חבירו פטור מדיני אדם ותרוייהו ליפטרו אפ"ה זעל הבור חייב כר' נתן כדמפרש בגמ' ט) וזה שמעתי: **לאחריו מקול הכרייה פטור**. כדמפרש בגמרא^ט. ואידי דנקט זרישא מקול הכרייה תנא סיפא לאחריו מקול הכרייה: זכלי שור שייכא צצירה העול והמחרישה. זכלי חמור שייכא קריעה חבילת זגדים ומרדעת שעל גביו: **ופטור על הכלים**. כדמפרש בגמרא [נג.]: **שור חרש שטע וקטן כו'**. מפרש בגמ' [נד.]:

כן או צמ. כלומר אע"ג דקטנים הן וליכא למימר איצעי להו עיוני ומיזל אפ"ה פטור מגזירת הכתוב^ז שור ולא אדם חמור ולא כלים [נג.]: **זב' וראשון עד אימת מיפטר**. היכא זבא השני ונשתמש זו ולא כסהו עד אימת רמיא כולה חיובא אשני וראשון פטור: **זכדי שידע**. שיצא גם הראשון אחרי כן ויראנו מגולה הואיל ושניהן יודעין שהוא מגולה רמיא חיובא אחריויהו: **ושמואל אמר זכדי שיודיעוהו**. אע"פ שלא זא וראהו חייב זמלקו ולא רמיא כולה אשני דהא לא גילהו דנחייביה משום פומא לשון מורי. לשון אחר עד כדי שיודיעוהו אפי'

זא וראהו פטור עד שיודיעוהו ולשון ראשון כשר: ויכרוס ארזים כו'. אצל לשני שזא ונשתמש זו לא יהצינן שיעורא כולי האי דהוי ליה לאותובי שומרים עילייה: **וארעו**. קלקלהו ונעשה רעועה: **ואסו שורים ונפלו ציה**. דאי נפלו ציה גמלים לא מצעיא לן דחייב דהא לגבי גמלים פושע הוא: אי שריחי גמלים פושע הוא. אף לגבי שורים דאית ליה לאסוקי אדעתיה דגמלים מרעי ליה:

גב. בבא קמא פרק חמישי בבא קמא

כיון דמסר לו מפתח קנה ה"ד [אי] בבספא כו'. רשז"ס מפרש זכפ' חזקת הזמנים (ז"ז ד' נב: ושם ד"ה נעל) גבי נעל וגדר כל שהוא זנכסי הגר דנעל היינו שקצע מנעול זדלת לנעלו דהוי זנין אצל סגר הדלת זנכסי הגר אין חזקה דאין זה אלא כמצריח ארי מנכסי חבירו ואע"ג דגבי שכירות

הזמנים אמר זריש מסכת פסחים (דף ז. ד. וטס)^ט דכשמסר לו מפתחות הוי זחזקת השוכר לזדוק וה"ה לקנותו ה"מ מוכר ומשכיר צית לחבירו אצל זנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני וקשה לר"י דהכא משמע זבדאי דמסירת מפתח לא קני אלא הוי כאומר לך חזק וקני ודוקא גבי חמץ הוא דתלוי זמסירת מפתח דמי שמפתח זידו עליו לזדוק כיון שהוא יכול ליכנס צוה הצית לזדוק ומתה שפי' דלא קני זנעילת דלת אין נראה דזגיטין זפרק הזורק (דף עז: עו:) אומר גבי גט דמיזל איחי ותיחוד ותפתח אלמא נעילה לחוד קניא שלא היה יכול לעשות שום מנעול זשבת היה ואע"פ שאסור לקנות זשבת זשכריז מרע שרי שלא זמטרוף דעתו כדלמרי' זפרק מי שמת (ז"ז דף קטו: ושם) ובזחזקת הזמנים (שם דף מ.) נמי מוכח גבי ההוא דמתן אלו דזריס שיש להם חזקה ואלו שאין להם חזקה ופריך הגמרא מ"ש רישא ומ"ש סיפא ומשני אמר רצא כל שאילו זנכסי הגר קנה זנכסי חבירו ^(ט) קנה זנכסי הגר לא קנה זנכסי חבירו אלא קנה א"כ הא דקמני סיפא הכנים מרגנולין למוך הצית הרי זו חזקה זנכסי הגר נמי קנה והיינו טעמא דקנה דמסתמא כשנתן שם מרגנולין נעל דלת כדי לשמרט אלמא זננעילת דלת סגי ואין לדמות נעילת דלת למצריח ארי דדוקא נתן לרור דסכר מיניה מיא הוא דלמרי' זחזקת הזמנים (ז"ז דף נג.) דהוי כמצריח ארי אצל נעל שנעל דלת זכפי כל אדם ואין מניח אדם ליכנס מוכחא מילתא שהצית שלו וקני זננעילה לחודה והא דלמר התם הצוה פלטרין זנכסי הגר וצא אחר והעמיד להם דלתות קנה אורחא דמילתא נקט שאותו שמעמיד דלתות רגיל לנעלם וה"ה נעל ולא העמיד: **זכדרי שידע**. כלומר שהקול יא' שהצור מגולה דמסתמא שמע ושמואל אמר זשמעיה זעלמא לא מחייב דאין סומך אשמעיה עד שיודיעוהו ורבי יוחנן אמר עד שיודיעוהו וישכור פועלים ויכרות

ארזים וה"ה השני שנותנין לו שיעור זה אלא דלא זענין שיודיעוהו שכבר ידע ושמואל סבר דמיד יש לו להוסיף שם שומרים שלא יפול שום דבר זצור: **וארתן שוורים ונפלו ציה**. פ"ה דאי נפלו זו גמלים לא מיצעיא לן דחייב דהא לגבי גמלים פושע הוא וכן משמע הלשון ויש ליתן טעם דזכר דאפילו לא שכיחי גמלים כלל יש לחוש שמא יצאו גמלים ויפלו אצל אין לחוש שירעו גמלים ויפלו אחרי כן שוורים:

תא

זא וראהו פטור עד שיודיעוהו ולשון ראשון כשר: ויכרוס ארזים כו'. אצל לשני שזא ונשתמש זו לא יהצינן שיעורא כולי האי דהוי ליה לאותובי שומרים עילייה: **וארעו**. קלקלהו ונעשה רעועה: **ואסו שורים ונפלו ציה**. דאי נפלו ציה גמלים לא מצעיא לן דחייב דהא לגבי גמלים פושע הוא: אי שריחי גמלים פושע הוא. אף לגבי שורים דאית ליה לאסוקי אדעתיה דגמלים מרעי ליה: ולא

עין משפט
גר מצוה

סו א ב מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ז סמג עשין פז טוש"ע ח"מ סי' קנא סעיף ד:

סו ג מיי' פי"ב מהל' מקי ממון הל' ז סמג עשין סח טוש"ע ח"מ סי' מי סעיף כו:

סח ד מיי' שם הל' ד טוש"ע שם סעיף כז:

סח ה מיי' שם הלכה יח וע' בהשגות ובזמ"מ טור ש"ע שם סעיף לא: עו ו מיי' שם פי"ג הלכה א סמג שם טוש"ע שם סעיף כא:

עא ז מיי' שם פי"ב הלכה טז סמג שם טוש"ע שם סעיף יט:

עב ח מיי' שם טוש"ע שם סעיף כ:

עג ט מיי' שם הלכה ז טוש"ע שם סעיף כו: עד י מיי' שם הלכה ד ועיין בהשגות ובזמ"מ טוש"ע שם סעיף כז: